

Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG

Industriestrasse 22 — 82377 Penzberg
Tel. 08856 / 9221-0 — info@bauer-hoch-bayern.de

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH
z.Hd. Dr. Antonia von Elsbach
Seestrasse 8
82431 Kochel am See

Penzberg, 5. November 2025
Unser Zeichen: BHB-2024-GU-0087/§650f

Aufforderung zur Stellung einer Sicherheitsleistung nach § 650f BGB — GU-Vertrag vom 12.03.2024, Az. BHB-2024-GU-0087 — Seehotel Walchensee, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See

Sehr geehrte Frau Dr. von Elsbach,

wir zeigen an, dass wir als Auftragnehmer des oben genannten GU-Vertrags gemäss § 650f Abs. 1 BGB berechtigt sind, von der Auftraggeberin eine Sicherheitsleistung fuer die noch nicht gezahlte vereinbarte und zu erwartende Verguetung einschliesslich der Nachtragsforderungen zu verlangen.

Berechnung der Sicherheitssumme

Position	Betrag (EUR)
Pauschalpreis netto gesamt	4.044.537,82
./. bisherige Abschlagszahlungen (Abschlagsrechnungen 1-12)	-2.786.340,00
+ Nachtragsforderungen (18 Positionen, Az. N01-N18)	+1.020.571,43
./. anerkannte Nachtraege (Teilzahlung ausstehend)	-266.440,00
Offene Werklohnforderung netto	2.012.329,25
+ 10 % Sicherheitszuschlag gemäss § 650f Abs. 1 S. 1 BGB	+201.232,92
Sicherungsverlangen GESAMT (brutto)	EUR 1.812.000,00

Wir fordern Sie hiermit auf, innerhalb von **14 Tagen** nach Zugang dieses Schreibens (also bis spaetestens **19. November 2025**) eine Sicherheitsleistung in Hoehe von **EUR 1.812.000,00** in Form einer selbstschuldnerischen Bankbuergschaft oder einer gleichwertigen Sicherheit gemäss § 650f Abs. 2 BGB zu stellen.

Rechtsfolge bei Nichtstellung: Sollte die Sicherheitsleistung nicht fristgerecht gestellt werden, sind wir nach § 650f Abs. 5 BGB berechtigt, die Bauarbeiten einzustellen und den Vertrag nach fruchtlosem Ablauf einer weiteren Nachfrist zu kuendigen. Wir weisen darauf hin, dass die Finanzlage der Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG durch die offenen Forderungen in erheblichem Masse belastet ist und wir bei weiterer Nichterfuellung gezwungen sein koennten, die Eroeffnung des Insolvenzverfahrens zu pruefen.

Mit freundlichen Gruessen

Konrad Bauer-Hoch
Geschaeftsfuehrer, Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG